

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

WILSON BETANCOURT FIGUEROA, ROXANA RIVERA GIERBOLINI	CIVIL NÚM.:
DEMANDANTES	SOBRE:
VS.	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
PEDRO JUAN CRUZ ROSADO, EDGARDO CRUZ ROSADO, FRANK WILLIAM CRUZ ROSADO, ALMA NEREIDA CRUZ ROSADO, FELIZ ALVARO CRUZ ROSADO, OSCAR MANUEL CRUZ ROSADO.	INJUNCTION ESTATUTARIO
DEMANDADOS	(CONSTRUCCIÓN ILEGAL; ART. 14.1 LEY 161 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2009)

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN las partes demandantes de epígrafe, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:**

I. BASE JURISDICCIONAL

- 1) La jurisdicción y competencia de este Honorable Tribunal de Primera Instancia sobre el pleito de epígrafe surge a tenor con las disposiciones del **Artículo 14.1** de la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009 - **Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024).**

II. PARTES

- 2) La parte demandante, **WILSON BETANCOURT FIGUEROA** y **ROXANA RIVERA GIERBOLINI**, son ambos mayores de edad, casados y vecinos de Gurabo, Puerto Rico. Su dirección residencial y postal es: 655 Paseo Gran Vista #220, Gurabo, PR 00678. Número de teléfono 787-479-1818.

- 3) Las partes codemandadas, **PEDRO JUAN CRUZ ROSADO, EDGARDO CRUZ ROSADO, FRANK WILLIAM CRUZ ROSADO, ALMA NEREIDA CRUZ ROSADO, FELIZ ALVARO CRUZ ROSADO** y **OSCAR MANUEL CRUZ ROSADO** son todos mayores de edad y residentes de Lajas, Puerto Rico. La dirección física del inmueble objeto de la presente causa de acción es: Bo. La Parguera, Carr. 116 Ramal 304, km. 2.6, Lajas PR 00667. Por información y creencia su dirección postal es: PO Box 3098, Lajas PR 00667.

III. RELACIÓN DE HECHOS

- 4) El caso de autos versa sobre un Recurso Extraordinario para solicitar paralización de obras y usos no autorizados y demolición de obras a tenor con el Art. 14.1 de la Ley 161, 2009. (23 L.P.R.A. § 9024).
- 5) Los demandantes son dueños, residentes y titulares de un predio de terreno ubicado en el Bo. La Parguera, Carr. 116 Ramal 304, km. 2.6, Lajas PR 00667. La dirección de dicho predio de terreno es: Comunidad La Parguera 214 Calle 7, Lajas PR 00667.
- 6) Dicho predio de terreno fue adquirido legalmente mediante escritura pública número ocho (8) otorgada el 23 de abril de 2025, ante Notario Público – María Francisca Rivera Rivera. Según consta en la Escritura Publica #8, el predio de terreno adquirido por los demandantes de los demandados consta de 481.69 metros cuadrados.
- 7) Las partes codemandadas son dueñas, titulares y mantienen la posesión y control de la propiedad adyacente a la de los demandantes. En dicha propiedad actualmente se llevan a cabo actividades de construcción que se describirán a continuación.
- 8) Los demandados han llevado a cabo actividades de construcción consistentes en la edificación de área de vivienda contigua a la colindancia de los demandantes en madera y cemento, todo ello en ausencia de permisos de construcción.
- 9) En adición a lo anterior, luego de los demandantes adquirir su predio de terreno y de llevar a cabo una mensura efectuada por un Agrimensor licenciado para ejercer

dicha profesión, advinieron en conocimiento que el pozo séptico donde descargan los desechos sanitarios de la residencia de los demandados ubica dentro en la propiedad de los demandantes.

- 10) De la misma forma, los demandantes advinieron en conocimiento que el pedestal de concreto donde ubica el contador de energía eléctrica de los demandados también está ubicado dentro del predio de terreno adquirido por los demandantes.
- 11) Cabe señalar que, a la fecha de presentación de esta Demanda, los demandados no han colocado en su propiedad rótulo o aviso alguno del cual surja un número de permiso que haya sido otorgado u obtenido para las obras de construcción que llevan a cabo actualmente. De igual forma, los demandados no han provisto a los demandantes información o documentación alguna que acredite la legalidad del pozo séptico o del pedestal de concreto antes mencionados, los cuales ubican en la propiedad de los demandantes.
- 12) A pesar de lo anterior, la parte demandada ha continuado las obras de la construcción antes mencionadas. Dicha parte ha sido temeraria en su proceder, ya que conoce que no tiene los permisos requeridos por ley y aun así continúan construyendo ilegalmente y descargando desechos sanitarios en el pozo séptico que ubica en la propiedad de los demandantes.
- 13) **LOS INTERESES DE LA PARTE DEMANDANTE SE HAN VISTO Y SE CONTINÚAN VIENDO ADVERSAMENTE AFECTADOS POR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ILEGAL LLEVADAS A CABO POR LA PARTES DEMANDADAS.** Las obras de construcción ilegal llevadas a cabo por las partes demandadas impactan negativamente los intereses propietarios del demandante ya que:
 - a. Los demandados violentan los derechos propietarios de los demandantes al llevar a cabo una construcción sin observar las distancias reglamentarias, en ausencia de permisos.

- b. Los demandados violentan los derechos propietarios de los demandantes al tener ubicado un pozo séptico y un pedestal de concreto en el predio de terreno perteneciente a los demandantes.
- c. La propiedad de los demandados no cuenta actualmente con conexión al servicio de alcantarillado. Es forzoso colegir que los desechos sanitarios que se produzcan en el área de vivienda que los demandados están construyendo contigua a la colindancia de los demandantes serán dispuestos en el mismo pozo séptico que ubica en la propiedad de los demandados, ya que no han evidenciado permiso alguno para la construcción de un nuevo pozo en su propiedad y se han negado a ello.
- 14) Ante el **hecho incontrovertido de que los demandados carecen de permisos** para las obras de construcción que están realizando, el demandante respetuosamente solicita al honorable tribunal, se ordene de inmediato a las demandadas **la paralización** y el **cese y desista** de toda construcción ilegal.
- 15) **Los demandantes respetuosamente solicitan al honorable Tribunal, se ordene la demolición de toda y cualquier construcción de los demandados que afecte sus derechos y/o que ubique dentro de su predio de terreno.** En adición a lo anterior, la parte demandante solicita se le imponga a las partes demandadas una suma razonable por concepto de honorarios de abogado del procedimiento, más las costas y gastos del litigio.
- 16) El demandante respetuosamente solicita al honorable Tribunal, se ordene la remoción y/o demolición inmediata del pozo séptico y pedestal de concreto de los demandados que ubican dentro del predio de terreno de los demandantes, más la imposición de costas, gastos y honorarios de abogado a favor de la parte demandante.

IV. FUNDAMENTOS EN DERECHO.

- 17) El Artículo 14.1. de la Ley 161 del 1 de diciembre de 2009 dispone:

Art. 14.1 - **Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024).** La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público **o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado**, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; **2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

- 18) La letra del Artículo 14.1, supra, provee un mecanismo interdictal extraordinario de carácter estatutario y sumario que se limita a la obtención de órdenes para provocar la paralización inmediata, provisional o permanente de usos o actos contrarios a la ley. La norma reconoce que un injunction estatutario es independiente de un injunction tradicional, por lo que está exento de las exigencias legales que le rigen. Next Step Medical v. Bromedicom et al., 190 DPR 474, 486 (2014). El estado de derecho dispone que los criterios para la ejecución del injunction tradicional son más rigurosos que los aplicables al injunction estatutario. Íd; CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 410 (2010). Ello obedece a que, en esencia, el interdicto tradicional se adoptó del sistema de equidad inglés para disponer de situaciones para cuya atención no existe remedio adecuado en ley. Next Step Medical v. Bromedicom et al., supra, pág. 486. De otro lado, el injunction estatutario es producto de un mandato legislativo expreso. ARPe v. Rivera, supra, pág. 444. De

ahí que, distinto al caso del interdicto tradicional, su concesión “requiere un tratamiento especial, enmarcado en un escrutinio judicial más acotado”. Next Step Medical v. Bromedicom et al., supra, pág. 497. Según la interpretación normativa, al momento de presentarse una petición de injunction de esta naturaleza, “[no] se requiere alegación ni prueba de daños irreparables, [sino] solo la determinación de que el demandado ha violado las disposiciones de la ley”. ARPE v. Rivera, 159 DPR 429, 444 (2003). A su vez, y en referencia particular al interdicto estatutario contemplado en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, la parte promovente del mismo debe acreditar ante el foro competente que: 1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad denunciada y; 2) que la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a esa ley o reglamento. ARPE v. Rivera, supra, pág. 4451; J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Estados Unidos, Pubs. JTS, 2011, T. V, pág. 1672.

- 19) Las actividades de construcción ilegal de la parte demandada; la existencia de un pozo séptico y de un pedestal de cemento en la propiedad de los demandantes **afectan los intereses propietarios de la parte demandante**, según detallado en los incisos anteriores, por lo cual este se ha visto en la necesidad de recurrir ante este Ilustre Foro. La parte demandada se ha negado contumaz y temerariamente a remediar la situación, a pesar de los reclamos de la parte demandante. Por ende, la parte demandada ha sido temeraria al hacer necesario un litigio que se pudo haber evitado. Consecuentemente, respetuosamente solicitamos la imposición de honorarios de bogado por temeridad.

V. SOLICITUD DE REMEDIOS.

- 20) **POR TODO LO CUAL**, Respetuosamente se solicita previo los trámites de ley se conceda un *injunction bajo el Art. 14.1 de la Ley 161, 2009* ordenando a los demandados a: **(A)** Cesar y desistir de toda actividad de construcción para la cual no cuenten con los permisos del estado y/o para la cual hayan obtenido un permiso ilegalmente; **(B)** El cese y desista de todo y cualquier acto de similar naturaleza que pueda menoscabar los derechos o intereses de los demandantes; **(C)** se ordene la

remoción y/o demolición inmediata del pozo séptico y pedestal de concreto de los demandados que ubican dentro del predio de terreno de los demandantes y **(D)** Se le imponga a la parte demandada todas costas, gastos y honorarios de abogado a favor de los co-demandantes.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Mayagüez, Puerto Rico a través del sistema SUMAC.

f/ LCDO. JUAN CARLOS TORO SEPÚLVEDA

Núm. RUA: 16,501

P.O. Box 6246

Mayagüez, PR 00681

Teléfono: (787)528-6450

E-mail: juancarlos_toro@yahoo.com